

Σavante

**Las Cortes Generales.
Atribuciones del Congreso
de los diputados y del Senado.
El Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo**

ÍNDICE

1. Las Cortes Generales	3
1.1. Características de las Cortes Generales	4
1.2. Composición	5
1.3. Atribuciones de las Cortes Generales	6
1.3.1. Función legislativa	6
1.3.2. Función de control de la acción del Gobierno	11
1.3.3. Otras funciones de las Cortes	12
2. Atribuciones del Congreso de los Diputados y el Senado	13
2.1. El Congreso de los Diputados	13
2.1.1. Funciones específicas del Congreso	15
2.2. El Senado	15
2.2.1. Funciones específicas del Senado	16
2.3. Funcionamiento del Congreso de los Diputados y el Senado	17
3. El Tribunal Constitucional	21
3.1. Características y naturaleza	21
4. Composición y atribuciones del Tribunal Constitucional	22
4.1. Composición	22
4.2. Competencias	25
4.2.1. Recurso de amparo	30
4.3. Funcionamiento	33
4.4. Las Sentencias del Tribunal Constitucional	34
5. El Defensor del Pueblo	36
5.1. Miembros de la Institución	37
5.2. Nombramientos y estatus del Defensor del Pueblo	38
5.3. Competencias	41
5.4. Forma de actuación	42
6. Bibliografía	45



1. Las Cortes Generales

La Constitución Española de 1978 contempla la institución llamada Cortes Generales en su título III. Consta este título de los artículos 66 al 96, agrupados en tres capítulos correspondientes a las cámaras, a la elaboración de las leyes y a los tratados internacionales.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

Las Cortes Generales es el órgano en que se deposita el poder legislativo español formado por dos cámaras, el Congreso de los Diputados (Cámara baja) y el Senado (Cámara alta). Representan al pueblo español cuya soberanía es la base del sistema democrático.



Ojo al dato

Las Cortes Españolas tienen su origen en la Edad Media. Eran una junta general que, en los antiguos reinos de Castilla, Aragón, Navarra celebraban las personas autorizadas para intervenir en los negocios graves del Estado, ya por derecho propio, ya en representación de clases o cuerpos, según las leyes, fueros o costumbres de cada reino. En la época moderna se aplicaba este nombre a las cámaras legislativas, ya se tratara de una sola o de dos. Los que asisten por derecho propio a las Cortes se llaman diputados o procuradores y senadores.



A lo largo de la historia de España, las funciones y prerrogativas de las Cortes han sido muy variables; ha habido épocas en las que han tenido una gran representatividad, y otras han sido casi olvidadas, relegadas por la actividad absolutista de los monarcas o gobernantes.

1.1. Características de las Cortes Generales

Son las siguientes:

- Las Cortes son un órgano representativo y de poder político.
- Se trata de un órgano deliberante y bicameral, ya que la Constitución opta por la existencia de dos Cámaras: el Congreso y el Senado.
- En las Cortes recae el poder legislativo, salvo en el caso de las leyes delegadas y situaciones de emergencia (decretos-legislativos y decretos-leyes, respectivamente; en estos casos, sin embargo, les corresponden funciones de control de la norma aprobada por el Gobierno).
- Son el órgano de control de la acción del Gobierno.

El artículo 66 de la Constitución establece lo siguiente:

1. *"Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado."*
2. *Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución."*
3. *Las Cortes Generales son inviolables"*.

Este artículo es el comienzo del título III, dedicado a las Cortes Generales y contiene una definición clave de lo que es una democracia representativa, la cual se encauza a través de las Cortes que representan al pueblo español al que se atribuye la soberanía.

El párrafo 2 del artículo define tres facultades de las Cortes: legislación, aprobación del presupuesto y control de la acción del Gobierno, y hace una referencia genérica a otras facultades que el texto constituyente les atribuye. Estas atribuciones aparecen en otros artículos de la Constitución y se refieren a la elección de los miembros del Consejo Judicial (artículo 122.3) y del Tribunal Constitucional (artículo 159.1); autorización de los tratados (artículo 94); aprobación de los estatutos de autonomía (artículo 151) y otras facultades referentes a las comunidades autónomas (artículos 144; 145; 151 y siguientes); autorización de la declaración de los estados de excepción y sitio (artículo 116); autorización de la declaración de guerra y paz (artículo 63).



1.2. Composición

En la Constitución española de 1978, las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

De acuerdo con el artículo 67 de nuestra Constitución, nadie puede ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni ser parlamentario autonómico y, a la vez, diputado en el Congreso. No incluye este artículo de la CE, la incompatibilidad de parlamentario autonómico y senador; por tanto, puede haber senadores que sean, al mismo tiempo, miembros de la asamblea de una comunidad autónoma, salvo que una ley autonómica prohíba expresamente esta posibilidad.



Reto

Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. ¿Te atreves a decirnos que entendemos por **mandato imperativo**?

Solución:

Es aquella forma de mandato en la que el mandatario no puede apartarse en nada de las instrucciones del mandante. Su misión aparece perfectamente delimitada y especificada a través de una serie de pautas, directrices de comportamiento y funcionamiento.



Reto

Realiza el siguiente ejercicio, te ayudará a descubrir todo lo que has aprendido.

Rellena los huecos y completa las oraciones:

Las Cortes son un órgano _____¹ y de poder
 _____² deliberante y _____³ En ellas recae el poder
 _____⁴, salvo en el caso de leyes delegadas y
 _____⁵ Son el órgano de control de la acción del
 _____⁶.



Solución:

¹ Representativo. ² Político. ³ Bicameral. ⁴ Legislativo. ⁵ Situaciones de emergencia. ⁶ Gobierno.

Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las cámaras, y no pueden ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

1.3. Atribuciones de las Cortes Generales

En este apartado vamos a hacer referencia a las atribuciones de las Cortes Generales en su conjunto tratando sobre la función legislativa, la de control de la acción del Gobierno y otras funciones de las Cortes.



1.3.1. Función legislativa

Las Cortes ejercen la función legislativa, es decir, la tramitación, elaboración y aprobación de las leyes.

Existen dos procedimientos en cuanto a la elaboración de las leyes:

El procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de elaboración y aprobación de las leyes, establecido por la Constitución, se adecúa a las siguientes normas:

- La iniciativa legislativa, según la Constitución, corresponde a:
 - **El Gobierno**, en cuyo caso, se llama proyecto de ley; esta iniciativa puede ser propia o a solicitud de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. El proyecto, en cualquier caso, será aprobado en Consejo de Ministros.



- **Al Congreso y al Senado**, en cuyo caso se llaman proposiciones de ley.
- A las **asambleas legislativas de las comunidades autónomas**. En este caso puede tratarse de un proyecto de ley si se presenta al gobierno o de una proposición si se presenta ante la Mesa del Congreso.
- **Iniciativa popular**: para ello serán necesarias 500.000 firmas acreditadas. En estos casos la Comisión promotora presenta a la Mesa del Congreso la proposición de ley. Se excluye esta iniciativa, respecto de materias con reserva de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, prerrogativa de gracia y reforma constitucional.
- **La tramitación**. La fase de examen y aprobación de los proyectos y proposiciones de ley no está regulada totalmente en la Constitución. Muchos pormenores se regulan en los reglamentos de las Cámaras (Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982 y Reglamento del Senado de 1994).
 - Esta fase comienza con **la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales**. Si es un proyecto, se acepta su inclusión en el orden del día del Congreso; si es una proposición, se debate en el Pleno su toma en consideración.
 - Continúa con **la presentación de enmiendas** a la totalidad o a parte del articulado, en la Comisión del Congreso. Si se rechaza la enmienda en su totalidad, el proyecto y proposición sigue adelante, y se nombra una ponencia de Diputados, que se encarga de estudiar las enmiendas parciales. Finalizado el estudio del texto, la ponencia redacta un informe.



Importante

La **enmienda** es una propuesta de modificación de alguna parte del texto de un proyecto o proposición de ley. Pueden existir tanto enmiendas a la totalidad como enmiendas parciales. Dependerá del momento del trámite en que se encuentre.

- La enmienda es una propuesta de modificación de alguna parte del texto de un proyecto o proposición de ley. Pueden existir tanto enmiendas a la totalidad como enmiendas parciales. Dependerá del momento del trámite en que se encuentre.
- **El texto y el informe** pasan a la comisión, donde se votan las enmiendas y se emite un dictamen que pasa al Pleno del Congreso.
- En el Pleno del Congreso, el dictamen de la comisión es objeto de la última fase de discusión y son votadas una a una, tanto en las enmiendas defendidas como los artículos del dictamen.



- Si el Pleno del Congreso aprueba el proyecto o proposición pasa al Senado, que lo estudia en comisión y en Pleno; y puede adoptar una de estas tres decisiones:
 - » Aprobarlo, tal y como le llegó del Congreso. En este caso se remitirá la ley para su promulgación por el Rey.
 - » Introducir enmiendas (cambiar su redacción).
 - » Vetar la ley (negarse a aceptarla).
- En los dos últimos casos, el texto volverá de nuevo al Congreso, el cual la volverá a votar y, si el voto es favorable, la ley se considerará aprobada. La mayoría necesaria en el Congreso para esta segunda votación es la siguiente:
 - » Si el Senado ha vetado la ley, el Congreso la ratificará por mayoría absoluta, siempre que no hubiesen transcurrido dos meses desde la interposición del veto.
 - » Si han pasado dos meses o se trata de una enmienda, solo será necesaria la mayoría simple.
- La fase de sanción y promulgación. Artículo 91 de la Constitución Española, el cual establece: el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y promulgará y ordenará su inmediata publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado).



Resumiendo

Características del procedimiento ordinario:

1. Iniciativa legislativa.
2. Tramitación:
 - 2.1. Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
 - 2.2. Presentación de enmiendas.
 - 2.3. Votación de enmiendas en comisión.
 - 2.4. Discusión del dictamen de la comisión en Pleno del Congreso.
 - 2.5. Aprobación en Pleno del Congreso del proyecto o proposición.
 - 2.6. Paso al Senado para estudio y votación.
3. Sanción y promulgación.



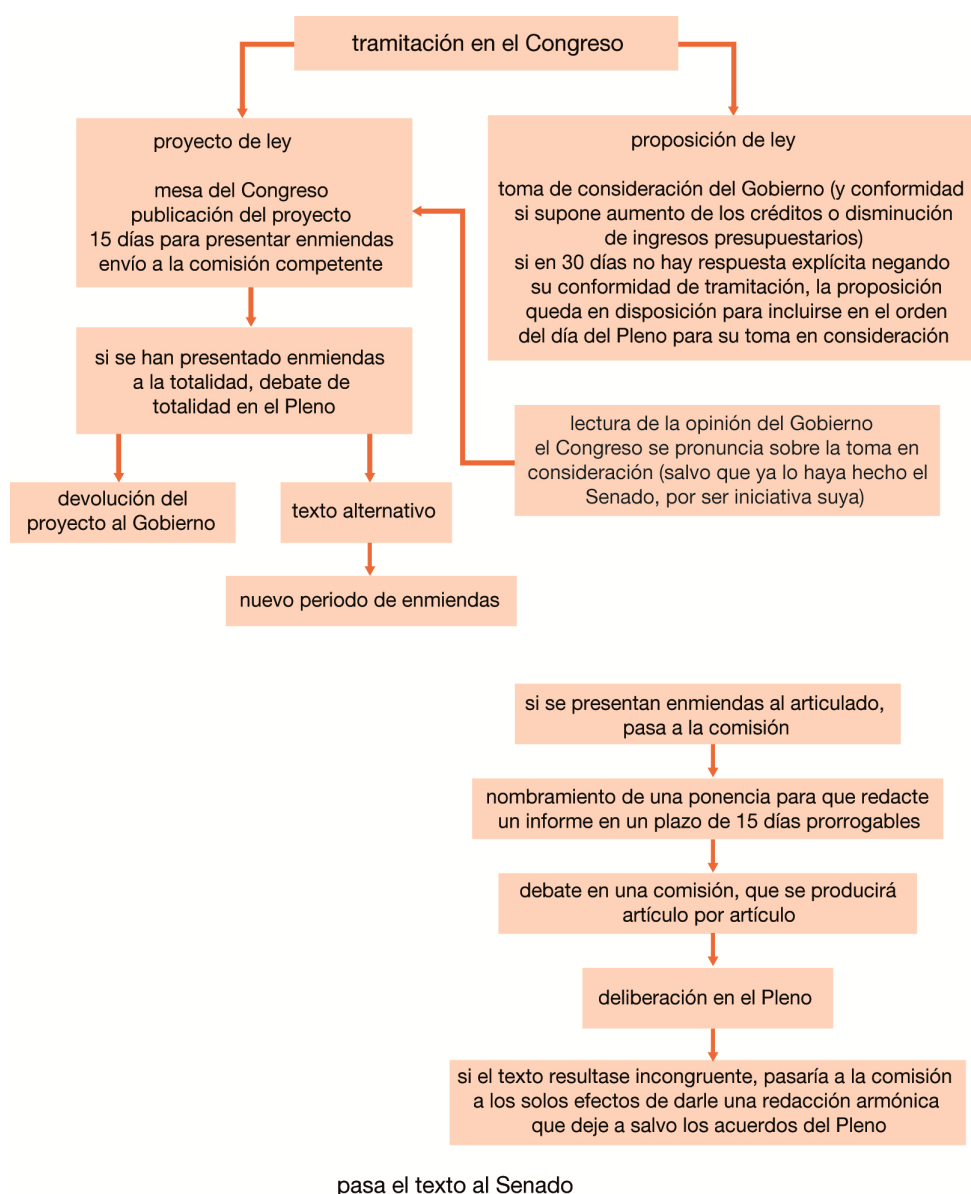
Elaboración especial: leyes orgánicas

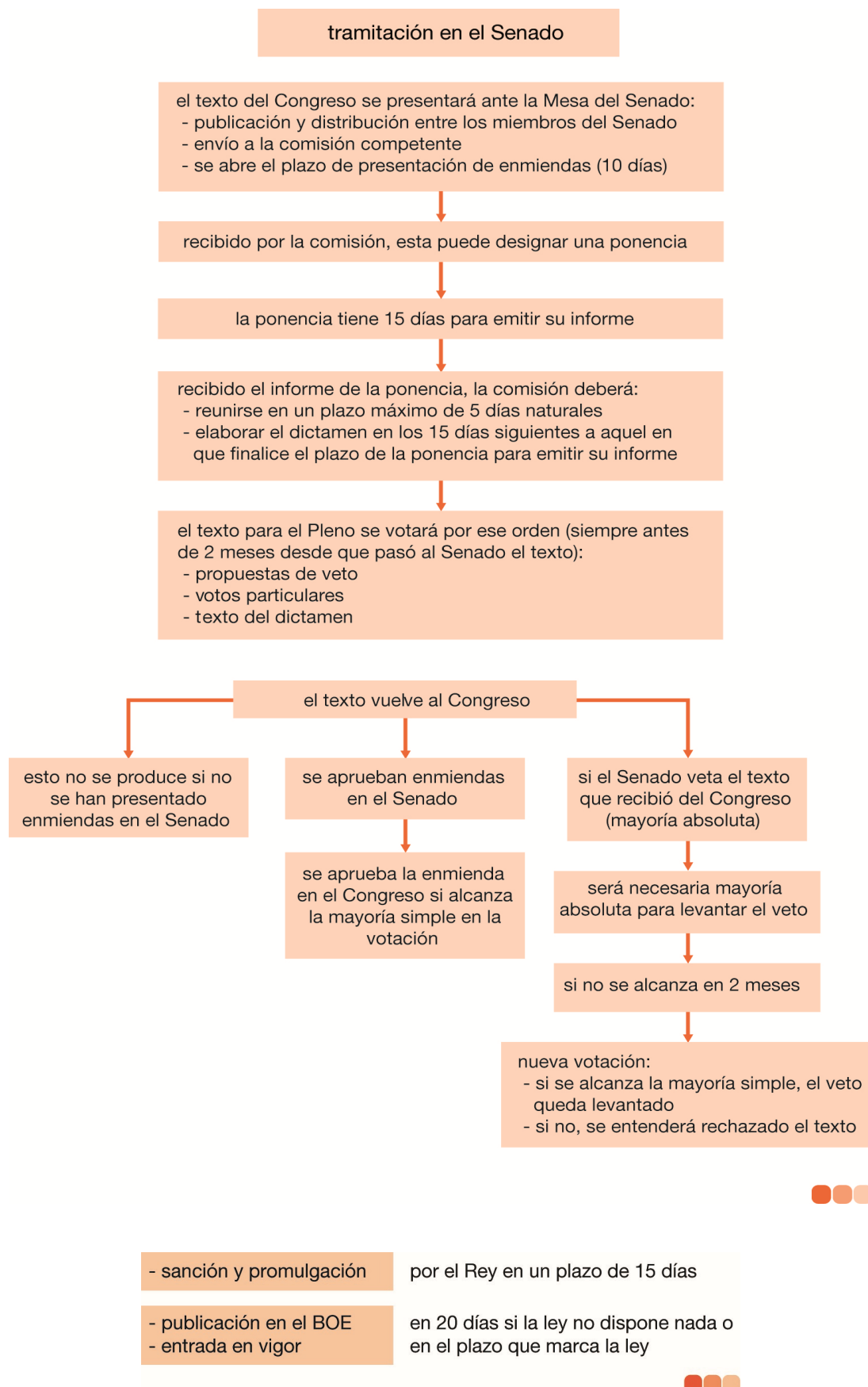
El artículo 81 de la Constitución establece: *"son las leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución"*.

Estas leyes se debaten en comisión y en Pleno; terminado su articulado serán votadas en su globalidad, y para su aprobación se exige el voto afirmativo de la mayoría absoluta del Congreso (es decir, por lo menos 176 Diputados, que es la mitad más uno, puesto que en su totalidad se componen de 350 miembros).

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Para comprenderlo mejor, os hacemos un esquema con la tramitación en ambas Cámaras.







+ Info

Como habrás podido comprobar una de las funciones más importantes del Congreso de los Diputados es la capacidad de legislar.

Tras el estudio de este epígrafe, puedes profundizar sobre esta materia o resolver alguna de las dudas que te hayan podido surgir a través del audiovisual que hemos preparado para ti.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

1.3.2. Función de control de la acción del Gobierno

Este control se lleva a cabo a través de diversos mecanismos:

- a. Solicitud de información al Gobierno. El artículo 109 de la CE permite solicitar a las Cortes Generales y a sus Comisiones directamente información al Gobierno, así como a cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- b. Preguntas e interpelaciones al Gobierno. En el artículo 111 de la CE se establece *"El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal"*.
- c. El artículo 110 de la Constitución española de 1978 permite que las Cámaras y sus Comisiones puedan reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
- d. Nombramiento de Comisiones de investigación para asuntos de interés público.
- e. Conforme el artículo 99 de la Constitución española de 1978, como uno de los instrumentos más importantes de control encontramos la investidura por la que se otorga la confianza al candidato a la Presidencia del Gobierno.
- f. El voto de confianza, que corresponde su iniciativa al Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. Para su aprobación se exige mayoría simple de Diputados. En efecto, según el artículo 112 de la CE, *"El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados, una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados"*.



- g. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política al Gobierno mediante la adopción de una moción de censura. La iniciativa corresponde a esta Cámara y deberá ir firmada al menos por la décima parte de los Diputados. Presentada una moción, la votación no podrá efectuarse hasta pasados 5 días de la presentación. En toda moción, deberá incluirse necesariamente el nombre de un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Prosperará si se obtiene el voto de la mayoría absoluta de los diputados, lo que supondrá la caída del Gobierno y la investidura automática del candidato alternativo.

Si no prosperase, sus proponentes no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

- h. De acuerdo con los artículos 93 y 94 de la Constitución española de 1978, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados y convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, requiriéndose en algunos casos ley orgánica y en otros ley ordinaria.
- i. Conforme el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y de sitio, a las Cortes Generales se les encomienda el control y autorización de tales estados.

1.3.3. Otras funciones de las Cortes

• Funciones financieras:

- El examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
- La planificación por ley de la actividad económica general.
- Autoriza al gobierno para emitir deuda pública o contraer crédito.
- Ejercen la potestad originaria para establecer tributos, a través del principio de reserva de ley en esta materia de modo que solo pueden establecerse y exigirse tributos por medio de ley.

• Funciones relacionadas con la Corona:

En todas estas actuaciones las Cámaras estarán reunidas en sesión conjunta y presididas por el Congreso de los Diputados. Estas actuaciones son:

- El artículo 57.3 de la Constitución española prevé que extinguidas, las líneas llamadas en Derecho, las Cortes proveerán la sucesión a la Corona.
- El artículo 57.4 de la Constitución española excluye de la sucesión a quienes contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales.
- El artículo 59.2 de la CE faculta a las Cortes a reconocer que el Rey ha quedado inhabilitado para el ejercicio de su autoridad.
- El artículo 59.3 de la CE les da competencias en el supuesto de Regencia.



- El artículo 60.1 de la CE las autoriza para nombrar tutor del Rey menor.
- El artículo 61.1 de la CE dispone que el nombramiento y el juramento del nuevo Rey tendrá lugar ante las Cortes. Asimismo, el artículo 61.2 establece que el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, prestará el mismo juramento.
- En relación con los nombramientos de algunos cargos, le corresponde a las Cortes Generales:
 - Designar al Defensor del Pueblo (art. 54 de la CE).
 - Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de cuatro personas para ser designadas miembros del Tribunal Constitucional (art. 159.1 de la CE).
 - Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de cuatro personas para ser designadas miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 de la CE).

Además, otras funciones de las Cortes comprenden: la autorización al Rey de la de la declaración de guerra y la concertación de la paz, la aprobación de sus propios reglamentos y sus presupuestos, así como el estatuto personal de las Cortes Generales y elegir a los Presidentes y los miembros de las Mesas o la autorización al Presidente del Gobierno para proponer la celebración de referéndum consultivo a los ciudadanos.

2. Atribuciones del Congreso de los Diputados y el Senado

Antes de entrar en algunas funciones específicas que realizan cada una de las Cámaras, vamos a tratar las características más importantes de estas dos Cámaras.



Resumiendo

Te sugerimos que tomes papel y boli y vayas resumiendo o esquematizando los epígrafes que vas a estudiar a continuación. Con el tiempo comprobarás que son tus propias anotaciones las que mejor te ayudan a repasar los temas.

2.1. El Congreso de los Diputados

El **artículo 68** de nuestra Constitución dispone que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) la que fija, en su artículo 162.1, en 350 el número de diputados que forman el Congreso.



Se establece la **provincia** como unidad de circunscripción electoral, con una representación mínima para cada circunscripción, que de acuerdo con el artículo 162.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es de dos diputados, y que se completa en proporción con la población. Las ciudades de Ceuta y Melilla quedan representadas con un Diputado cada una.



Ejemplo

La **Circunscripción electoral** es el conjunto de electores sobre el que se realizan diferentes operaciones electorales como es el censo, el escrutinio y la atribución de escaños a las candidaturas que se presentan.

La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, atribuyéndose los escaños en función del resultado del escrutinio conforme a las reglas establecidas en el artículo 163 de la LOREG, el conocido como sistema D'Hondt.



+ Info

En cada cita electoral y tras conocer el número de votos comprobarás que no a todos los partidos les "cuesta" lo mismo obtener sus escaños. Esto es debido al sistema de adjudicación de escaños utilizado en nuestro país y conocido como Ley D'Hondt. ¿Sabes en qué consiste este sistema que parece tan complicado?

Lo que marca la Ley D'Hondt es que hay que dividir el número total de votos que ha recibido un partido por 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, los cargos electos que se disputan en cada circunscripción. De todos los resultados obtenidos, los cinco diputados se asignan a las cinco cifras más altas, independientemente del partido que sean. Eso sí, para poder aspirar a obtener representación, hay que lograr un mínimo del 3% del total de los votos.

El Congreso es elegido por cuatro años. De este modo, el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.



El párrafo 5 del artículo 68, para determinar quiénes son los electores y elegibles, señala que son electores y elegibles los españoles que estén *"en pleno uso de sus derechos políticos"*. También reconoce el derecho de sufragio a los españoles en el extranjero.

Finalmente, gracias al artículo 68.6 de la Constitución, sabemos que las elecciones deben tener lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

2.1.1. Funciones específicas del Congreso

- Aprobar o rechazar al candidato propuesto por el Rey para Presidente del Gobierno (art. 99 de la CE).
- Votar la confianza o adoptar la moción de censura contra el Gobierno (arts. 112 y 114 de la CE).
- Convalidar o derogar los decretos-leyes adoptados por el Gobierno (art. 86 de la CE).
- Autorizar al Gobierno para la prórroga del estado de alarma y para declarar el estado de excepción (art 116. 2 y 3).
- Declarar el estado de sitio (art. 116.4).
- Interponer recurso de inconstitucionalidad.
- La autorización al Presidente del Gobierno para proponer la celebración de referéndum (art. 92 de la CE).
- Interviene en el supuesto del planteamiento de responsabilidad criminal al Presidente y los demás miembros del Gobierno si la acusación fuese por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones., debiendo ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo (art. 102 de la CE).
- Iniciar el procedimiento de autorización de las Cortes Generales para los Tratados Internacionales previsto en el art. 94.1 de la CE.

2.2. El Senado

El **Senado** es la Cámara de **representación territorial**. Así lo dispone el **artículo 69** de la Constitución que, además, establece que en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores por sufragio universal libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas.

En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.



Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos senadores.

Las Comunidades Autónomas designan, además, un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponde a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que deben asegurar, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.



Importante

En la Constitución, el Senado ha quedado definido como cámara de representación territorial. Esta representación se asienta en las provincias de las que procederán cuatro quintas partes de los Senadores, y en las Comunidades Autónomas, que designarán los representantes en la forma que determinen sus estatutos.

El Senado, de acuerdo con el artículo 69 y el artículo 115 de la Constitución, puede ser disuelto y elegido con independencia del Congreso. El mandato ordinario de Diputados y Senadores tiene el mismo término: cuatro años.

2.2.1. Funciones específicas del Senado

Todas ellas están relacionadas con las CC AA, al ser el Senado, según la Constitución, una Cámara de representación territorial. Estas son:

- Aprobar por mayoría absoluta las medidas propuestas por el Gobierno para obligar a las CC AA a cumplir sus obligaciones o reprimir actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés de España.
- Iniciar el procedimiento para la autorización por las Cortes Generales de los acuerdos de cooperación entre las CC AA y para la distribución del Fondo de Compensación Territorial.
- Plantear un recurso de inconstitucionalidad.



2.3. Funcionamiento del Congreso de los Diputados y el Senado

Para finalizar con el epígrafe relacionado con las Cortes Generales, vamos a hacer referencia a aspectos que pueden resultar de interés y que nos va a permitir conocer mejor el estatuto de sus miembros y el funcionamiento de ambas Cámaras.

A) El estatuto de sus miembros: Los parlamentarios tienen los siguientes derechos:

- No están ligados por mandato imperativo.
- Gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
- Gozan de inmunidad, durante el periodo de su mandato, por lo que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, no pueden ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de las Cámaras. De las causas contra diputados y senadores, conocerá la Sala II (de lo Penal) del Tribunal Supremo.
- Los parlamentarios percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Asimismo, les corresponden a los parlamentarios los siguientes **deberes**:

- Asistir a las sesiones de las cámaras.
- Aceptar la autoridad del Presidente.

Con respecto a las **incompatibilidades**:

- Los parlamentarios no pueden simultáneamente ser miembros de las dos cámaras, ni del congreso y una asamblea de una comunidad autónoma, pero, en principio, sí pueden serlo del Senado y de una de estas asambleas.
- Las funciones parlamentarias son incompatibles con la condición de:
 - Componentes del Tribunal Constitucional.
 - Altos cargos de la Administración del Estado.
 - Defensor del Pueblo.
 - Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
 - Militares profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
 - Miembros de las juntas electorales.



B) Funcionamiento de las Cámaras: Según establece el artículo 72 de la Constitución Española, las Cámaras establecen sus propios reglamentos (Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 y Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994), aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales (Acuerdo de 27 de marzo de 2006). Los reglamentos y su reforma deben ser sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requiere mayoría absoluta.

El artículo 72.2 dispone también que las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas deben ser presididas por el Presidente del Congreso y regirse por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara y que todavía no ha sido elaborado.

Esta autonomía de las Cámaras concede a sus reglamentos naturaleza específica, distinta de una ley ordinaria, y a los presidentes de cada Cámara, poderes administrativos y de policía.



Atención

El **poder de policía** es la función del Presidente de las Cámaras de tomar las medidas que estime oportunas para velar por el normal funcionamiento de las sesiones.

Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos **ordinarios** de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Además, pueden reunirse en sesiones **extraordinarias**, que deben convocarse sobre un orden del día determinado y que son clausuradas una vez que este haya sido agotado. Puede pedir la reunión de las Cámaras en sesión extraordinaria el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Para ejercer las competencias no legislativas que el título II de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes Generales, las Cámaras se reúnen en sesión conjunta.

¿Cómo funcionan las Cámaras? Para responder a esta pregunta debemos acudir a lo dispuesto en el artículo 75 de nuestra Carta Magna. Así, las Cámaras funcionarán en el Pleno y por Comisiones.

Las Cámaras pueden delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley aunque el Pleno puede recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación.



No obstante, no pueden delegarse en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley sobre:

- La reforma constitucional.
- Las cuestiones internacionales.
- Las leyes orgánicas y de bases.
- Los presupuestos generales del Estado.



Ojo al dato

El **Pleno** es la reunión de todos los miembros de derecho que constituyen una Cámara, presidida por su Presidente.

Las **Comisiones legislativas** son grupos de trabajo más reducidos de diputados especializados en determinadas materias como por ejemplo economía, medio ambiente, cultura, educación, etc.

En nuestro Parlamento hay tres tipos de comisiones: comisiones permanentes legislativas, permanentes no legislativas y especiales, en función del asunto que les corresponde conocer y analizar.

También podemos encontrarnos Comisiones Mixtas, las cuales serán un órgano parlamentario formado por miembros de ambas Cámaras.

C) La estructura de las Cámaras: La estructura de cada Cámara se constituye sobre una triple base:

- **La Mesa:** es el órgano de gobierno ordinario. Consta del Presidente, los vicepresidentes y los secretarios y está asistida por un personal encargado específicamente de tal cometido.
- **El Presidente:** ejerce, en nombre de la Cámara, todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de la respectiva sede.

El Presidente y los miembros de la Mesa son elegidos por la Cámara.



- **La Diputación Permanente:** es un órgano permanente de la Cámara que actúa cuando esta no está reunida y con facultades extraordinarias en situaciones especiales.

En cada Cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

Las diputaciones permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que estas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las cámaras, cuando estas no estén reunidas.

Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

El **artículo 79** de la Constitución Española se refiere a la normativa que deben seguir las Cámaras para adoptar acuerdos.

1. *"Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.*
2. *Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las Cámaras.*
3. *El voto de senadores y diputados es personal e indelegable".*



+ Info

Este es un buen momento para repasar todo lo visto hasta ahora. De nuevo te aconsejamos que realices tus propios esquemas o resúmenes. El audiovisual que hemos preparado para ti puede ayudarte.

(Tienes el material en el Campus Virtual).



3. El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional está contemplado en la Constitución Española en los artículos 159 a 165 y en su propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre, (que ha sido reformada en 2007, 2010 y la última modificación fue introducida por Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre), así como en el Reglamento de Organización del Personal del Tribunal Constitucional (acuerdo de 5 de julio de 1990 del Pleno del Tribunal Constitucional).

El Tribunal Constitucional supone una garantía de nuestra Constitución y en su ley orgánica se define como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales sometido únicamente a la Constitución y a su propia ley; su orden es único y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional (artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC).

Además, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se regula el funcionamiento de este tribunal, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de los recursos.



Importante

El **Tribunal Constitucional** tiene como función analizar la constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas con rango de ley de la Administración; es decir, comprobar si siguen los preceptos de la Constitución Española o si son contrarios a la misma.

3.1. Características y naturaleza

El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional encargado de realizar la interpretación suprema de la Constitución, que posee carácter jurisdiccional y que forma parte integrante del sistema político español.

- El Tribunal Constitucional es un **órgano constitucional** configurado directamente por la Constitución, como una de las piezas esenciales del sistema político constituido.
- Su función es **garantizar la supremacía de la Constitución**, mediante el control concentrado de constitucionalidad de las leyes, lo que le convierte en el intérprete supremo de la Constitución, extremo que, aunque no esté previsto expresamente en la Constitución, es indispensable para realizar sus funciones y por consiguiente debe considerarse implícito.



- El Tribunal Constitucional es un **órgano jurisdiccional** que *"tiene jurisdicción en todo el territorio español"* (art. 161.1 de la CE) y *"es único en su orden"* (art. 1.2 de la LOTC). Actúa con independencia de los otros órganos constitucionales y con sometimiento a la Constitución, que es el parámetro de sus juicios.
- Aunque su actuación se corresponde con la de los órganos judiciales es también, al mismo tiempo, **un órgano constitucional no integrado en el Poder Judicial: es un órgano del sistema político** que actúa con independencia de los otros órganos del Estado, a los que impone su interpretación de la Constitución, y que resuelve los conflictos entre ellos, aunque nunca puede intervenir de oficio, sino sólo a instancia de quien está legitimado para recabar su actuación y no posea decisión de oportunidad.

4. Composición y atribuciones del Tribunal Constitucional

En este apartado, vamos a centrarnos en la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, seguidamente haremos alusión por sus características especiales, al recurso de amparo, a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional y finalmente para terminar trataremos el funcionamiento de este importante órgano constitucional.

4.1. Composición

Según el artículo 159.1 de la Constitución Española de 1978, está integrado por **12 miembros** que serán nombrados por el Rey, propuestos de la siguiente forma:

- Cuatro miembros a propuesta del Congreso elegidos por mayoría de tres quintos.
- Cuatro miembros a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos.
- Dos a propuesta del Gobierno.
- Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Conforme el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC), los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159 de la Constitución Española.

Cada uno de los órganos que han de realizar las propuestas de nombramiento garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un 40 % de cada uno de los sexos.

Los Magistrados y Magistradas propuestos por el Senado serán elegidos entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.



En esta misma Ley referida se establece que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean: Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Asimismo, serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años, es decir, cada 3 años se renueva 1/3 de los miembros. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y del Vicepresidente en la forma prevista en el artículo 9 de la LOTC. Si el mandato de 3 años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados (artículo 16.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional).

Respecto al nombramiento del Presidente y Vicepresidente, el Art. 9 de la LOTC establece lo siguiente: respecto al Presidente, el Tribunal en Pleno lo elige de entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento.



+ Info

El Art. 160 de la CE establece que el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad.

El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un período de tres años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.

Respecto al Vicepresidente, el Tribunal en Pleno lo elegirá de entre sus miembros, por el procedimiento que acabamos de explicar y por el mismo período de tres años. A éste le incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.

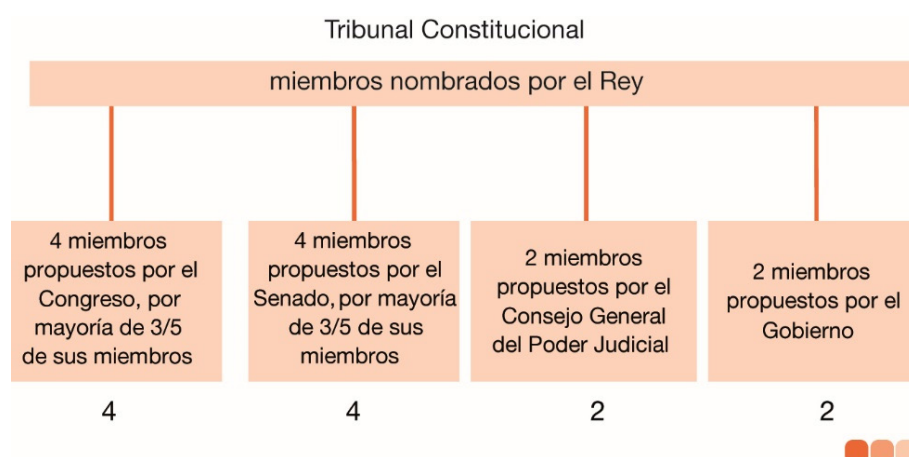
El apartado 5 del artículo 16 de la referida Ley Orgánica establece que las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a este restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación.



Resumiendo:

Tribunal Constitucional	
Composición	12 miembros: de ellos, 1 Presidente y 1 Vicepresidente
Elección	Presidente cada 3 años
	Vicepresidente cada 3 años
	Magistrados cada 9 años (renovable 1/3 cada 3 años)

Os dejamos el siguiente esquema, de esta forma, el Tribunal Constitucional, según los artículos 159 y 160 de la Constitución Española, tiene esta composición:



Vídeo

También puedes repasar su composición en formato audiovisual.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

Como señala el artículo 159.4 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su cargo, afectándoles las **incompatibilidades** propias de los miembros del Poder Judicial, además de las siguientes:

- Con cargos políticos o administrativos.
- Con todo mandato representativo.



- Con el ejercicio de carreras judiciales y fiscal.
- Con cualquier actividad profesional o mercantil.
- Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o sindicato y con el empleo al servicio de los mismos.

Respecto al **cese**, los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de estas causas:

- Por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal.
- Por expiración del plazo de su nombramiento.
- Por alguna de las causas de incapacidad previstas para los miembros del Poder Judicial.
- Por incompatibilidad sobrevenida.
- Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo.
- Por violar la reserva propia de su función.
- Por haber sido declarado civilmente responsable por dolo o condenado por delito doloso o culpa grave.



+ Info

Respecto a las **incompatibilidades de los Magistrados del Tribunal Constitucional**, ten en cuenta también lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

El cese de los mismos aparece regulado en el artículo 23 de la mencionada Ley.

4.2. Competencias

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español (artículo 161 de la CE) y sus competencias se extienden a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, del recurso de amparo por la violación de los derechos y libertades proclamados en la Constitución, los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.



El artículo 2 de la LOTC concreta las competencias de este Tribunal, siendo estas:

- Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
- Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.
- De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
- De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
- De los conflictos en defensa de la autonomía local.
- De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales.
- Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (recurso previo contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía).
- De las impugnaciones de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución.
- De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
- De las demás materias que le atribuyen la CE y las Leyes orgánicas.

Concretamente el **Pleno del TC**, según el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, conocerá en los casos y en la forma que su propia ley determina:

- Del recurso y cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley.
- **El recurso de inconstitucionalidad** es aquel mecanismo procesal a través del cual se insta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley que se estimen contrarios a la Constitución Española. El conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad para cuya resolución únicamente hay que aplicar doctrina, puede atribuirse a las Salas en el trámite de admisión.

El artículo 27.2 de la LOTC enumera concretamente las normas susceptibles del recurso de inconstitucionalidad. Este recurso se formulará en el plazo de tres meses, a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado, por:

- » El Presidente del Gobierno.
- » El Defensor del Pueblo.



- » 50 Diputados.
- » 50 Senadores.

Y si la norma o acto que se trata de impugnar afecta al ámbito de autonomía de una Comunidad Autónoma también estarán legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto.

Según artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), modificado por Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, se establece en su apartado 2:

"No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley en relación con las cuales, y con finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos:

- a. Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.*
 - b. Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este artículo.*
 - c. Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, y se inserte en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial" de la Comunidad Autónoma correspondiente".*
- **La cuestión de inconstitucionalidad** podrá plantearla un juez o tribunal de oficio o a instancia de parte, cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución (artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Solo podrán plantearla una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo establecido para dictar sentencia. Hay que tener en cuenta que el tribunal en Pleno conocerá las cuestiones de inconstitucionalidad que se reserve para sí; las demás, deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.

Después de planteada la cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional debe decidir si considera que la ley sometida a dicha cuestión es contraria a la Constitución Española. Si la considera contraria, el juez no puede aplicar dicha ley al caso que iba a decidir, pero si considera que no es contraria, deberá aplicarla a ese caso concreto. Señalar que antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días.



El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

Los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional tienen "Valor de cosa juzgada", tras lo cual no se puede interponer un nuevo recurso.

La resolución del Tribunal Constitucional se publica en el BOE. Está vinculada a todos los poderes públicos.

- **De los conflictos de competencia surgidos entre el Estado y la Comunidad Autónoma o de los de éstas entre sí.**

Los conflictos podrán ser positivos o negativos:

- **Positivos:** cuando dos o más órganos se consideren competentes por conocer de una determinada materia.
- **Negativos:** cuando dos o más órganos se consideren incompetentes para conocer una determinada materia.

El Tribunal Constitucional deberá decidir cuál de los órganos en conflicto es el competente.

Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí pueden ser suscitados por el Gobierno o por órganos colegiados de las comunidades autónomas. Los conflictos negativos también pueden ser iniciados por las personas físicas o jurídicas interesadas.

La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos ellos.

- **De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.**

Por Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la LOTC se añade a esta ley el Título VI bis, donde en su artículo 79 establece que son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de EEAA y las Propuestas de Reforma de éstos.

El objeto del recurso es la impugnación del texto definitivo del Proyecto de EEAA o de la Propuesta de Reforma, una vez que se ha aprobado en las Cortes Generales.

Están legitimados para interponer este recurso previo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50 Senadores, y a diferencia del recurso de inconstitucionalidad como tal, el plazo para la interposición del recurso será de tres días desde la publicación del texto aprobado en el "Boletín Oficial de las Cortes Generales". La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes.



Cuando la aprobación del Proyecto de EEAA o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva CCAA, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.

El Tribunal Constitucional resolverá este recurso en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación.

Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebración de referéndum.

Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.

El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa.

- Del **conflicto entre órganos constitucionales del Estado** que se susciten entre Gobierno, Congreso de Diputados, Senado y Consejo General del Poder Judicial. La sentencia determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados.
- De la **declaración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tratados internacionales**. Se trata de lo que podíamos llamar un control previo de constitucionalidad. De conformidad con el artículo 78 de la LOTC, el Gobierno o cualquiera de las Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.
- De las **impugnaciones que realice el Gobierno contra las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas**. La impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
- De los **conflictos en defensa de la autonomía local**.
- De las **anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal** previstas en el artículo 4.3 de esta Ley.
- Del **nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas**.
- De la **recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional**.
- Del **cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional** en los supuestos previstos en el artículo 23 de esta Ley.



- De la **aprobación y modificación de los reglamentos del tribunal.**
- De **cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica.**

4.2.1. Recurso de amparo

Mención aparte merece otro de los procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes. Concretamente nos estamos refiriendo al **recurso de amparo**.

El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones (de ahí que no hayamos incluido el recurso de amparo en el epígrafe anterior, en el que mencionábamos las competencias del Tribunal Constitucional en Pleno).

El recurso de amparo se establece para proteger a todos los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución (igual protección tendrá el derecho recogido en el artículo 30 de la Constitución relativo a la objeción de conciencia), que se originen por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, Comunidades Autónomas y demás entes públicos con carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Para interponer este recurso, es necesario que se haya agotado la vía judicial previa, tal y como establece el artículo 53.2 de la Constitución Española.

Según el artículo 162.b) de la Constitución española de 1978 están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.



Importante

Para utilizar el **recurso de amparo** es necesario que se haya agotado la vía judicial.

La LOTC diferencia actualmente tres supuestos en los que es posible recurrir en amparo:

1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente. En estos casos, el plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial y están legitimados para interponerlo quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.



2. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
 - Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.
 - Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial.
 - Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del Derecho Constitucional tan pronto como, una vez conocida, diera lugar a ello.

En estos casos, el plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial, y están legitimados para interponerlo quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

3. El recurso contra las decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes. En estos supuestos están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

La tramitación de los recursos de amparo constitucional, la encontramos en los artículos 48 a 52, ambos inclusive, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En cuanto a su resolución, la Sala o, en su caso, la sección del Tribunal Constitucional a la que le compete la resolución del recurso debe pronunciarse en la sentencia por alguno de estos fallos:

- Otorgar el amparo constitucional. La sentencia deberá pronunciarse sobre:
 - Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos determinando sus efectos.
 - Reconocer el derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.
 - Restablecer al recurrente en su derecho o libertad fundamental. con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

En caso de que el recurso de amparo tenga que ser estimado porque, a juicio de la Sala o Sección la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia.

- Denegar el amparo constitucional.



A continuación, adjuntamos un breve esquema para que tengas clara la distinción entre el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad.

Resumiendo

Recurso de amparo.

Supuestos: cabe interponer el recurso de amparo frente a vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en los artículos 14 al 29 de la CE. También cabe en supuestos relacionados con la objeción de conciencia, derecho reconocido en el artículo 30 de la Constitución.

Las vulneraciones alegadas han de tener su origen en disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo e institucional, así como de sus funcionarios y agentes.

Legitimación: están legitimados para interponer este recurso cualquier persona natural o jurídica, que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En relación con la legitimación, ten en cuenta los tres supuestos a los que hemos hecho referencia.

Plazo: el plazo para interponer este recurso es de 3 meses, 20 días o 30 días, según el caso.

Recurso de inconstitucionalidad.

- a. **Supuestos:** consiste en la impugnación de una norma con rango de ley con el objeto de determinar su conformidad con la Constitución.
- b. **Legitimación:** el Presidente de Gobierno, el Defensor del Pueblo, las Comunidades Autónomas, 50 Diputados, 50 Senadores. También están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.



- c. **Plazo:** se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan una serie de requisitos establecidos en el artículo 33 de la LOTC.

Cuestión de inconstitucionalidad.

- **Supuestos:** los jueces y tribunales pueden instar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de leyes o normas con rango de ley, aplicables al caso y de cuya validez dependa el fallo del litigio concreto que están conociendo.
- **Legitimación:** los jueces y tribunales que están conociendo del litigio concreto.
- **Plazo:** una vez concluido el litigio y antes de dictar sentencia.

4.3. Funcionamiento

El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, integrado por todos los magistrados, en Salas (hay dos Salas) compuestas cada una por seis magistrados, o en Sección.

- **Pleno:** está integrado por todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Según el artículo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Le corresponden todas las competencias, excepto el recurso de amparo.

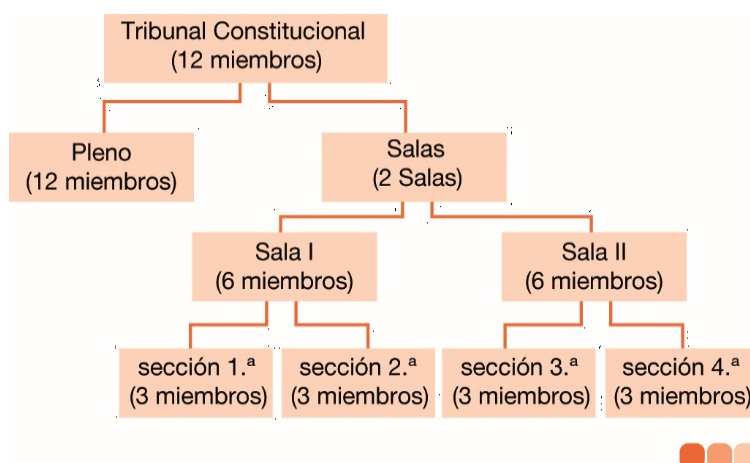
Funciones del Pleno:

- Interviene en la elección del Presidente y Vicepresidente.
- Distribuye asuntos a las Salas.
- Aprueba reglamentos.
- Puede recabar para sí cualquier competencia.



- **Salas:** son dos, compuestas por seis Magistrados y presididas por el Presidente del tribunal – la Sala Primera- y la otra por el Vicepresidente- la Sala Segunda (art. 7 de la LOTC). Las funciones son las no atribuidas al Pleno, siendo la más importante el conocimiento del recurso de amparo.
- **Secciones:** en cada Sala hay dos Secciones, formadas por el respectivo Presidente, o quien le sustituya, y dos Magistrados. Cada sala se divide en Secciones para facilitar el trabajo, consiguiendo mayor agilidad al resolver las causas en menor tiempo. El Pleno y las Salas constituyen Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados para el despacho ordinario. Las secciones darán cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de los asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno puede conceder a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate. También puede corresponder a las Secciones conocer y resolver los asuntos de amparo que la Sala correspondiente les conceda (artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional).

A modo de esquema:



4.4. Las Sentencias del Tribunal Constitucional

El texto del artículo 164 de la Constitución Española que se ocupa de esta cuestión resalta dos conceptos: *"Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín del Estado con los votos particulares, si los hubiere"*, siendo desarrollado este artículo en el artículo 38 de la LOTC.



Importante

El **voto particular** es la opinión emitida por algunos de los jueces que estuvieron inmersos en un proceso judicial y que muestran una opinión contraria a la recogida por el contenido de la Sentencia con la que se pone fin a dicho proceso.



Suelen ir incluidos al final de la Sentencia, a modo de anexos y en ellos emiten sus pareceres, lo que en su opinión, debería haber sido la decisión final.

El texto constitucional indica: *"Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas"*. Se entiende por valor de cosa juzgada la firmeza del fallo, de forma que no cabe posibilidad de replantear la misma cuestión ante este tribunal, no siendo recurribles sus decisiones.

También se establece que las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.



Reto

Antes te hemos definido lo que se entiende por voto particular, ahora te proponemos lo siguiente: ¿podrías definirnos tú que se entiende por cosa juzgada?

Solución:

Resolución con la que se pone fin a un proceso judicial que se caracteriza por su firmeza, es decir, por la imposibilidad de, una vez convertido en "cosa juzgada", poder ser recurrido, bien porque la propia ley no lo permite o bien porque han transcurrido los plazos para interponer los recursos pertinentes y no se han interpuesto.



+ Info

Acabas de estudiar las características, composición, funcionamiento y funciones del Tribunal Constitucional, pero, ¿sabes dónde tiene su sede? ¿Conoces quién es su actual presidente? Y lo que es más importante, ¿qué cuestiones está conociendo en estos momentos?



Todo esto lo podrás encontrar visitando su página oficial. ¿Te animas?

<https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx>

5. El Defensor del Pueblo

Reconocida la institución en el artículo 54 de la Constitución española de 1978, la figura del Defensor del Pueblo la encontramos regulada en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983.



Reto

Te aconsejamos que tengas a mano el texto íntegro de estas normas durante el estudio de esta unidad. Puedes consultarlas en los enlaces que hemos puesto a tu disposición.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325>

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-10613>

Entre las características de la institución podemos señalar las siguientes:

- Es Alto Comisionado de las Cortes Generales.



Atención

Alto Comisionado significa que ejerce unas funciones en forma de comisión, es decir, está nombrado para desarrollar un trabajo concreto, del cual debe dar cuenta a las Cortes Generales.



- Depende única y exclusivamente de las Cortes Generales.
- Tiene como misión la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución ("De los derechos y deberes fundamentales").
- A efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, podrá supervisar toda la actividad de la Administración, si bien no es un órgano de la Administración sino, como hemos visto, dependiente de las Cortes Generales.
- Los miembros de la institución: el Defensor del Pueblo y los adjuntos.



+ Info

La Institución del Defensor del Pueblo no es solo una figura que tengas que estudiar en tu oposición, sino que es una institución en funcionamiento que como ciudadano, (y no solo como opositor) es necesario que conozcas.

Antes de estudiar en profundidad este epígrafe ¿qué te parece si te avanzamos su regulación jurídica y un análisis de su composición, designación, nombramiento y causas de cese a través de un audiovisual?

(Tienes el material en el Campus Virtual).

5.1. Miembros de la Institución

La institución del Defensor del Pueblo estará compuesta por:

- El Defensor del Pueblo.
- Dos Adjuntos. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos (art. 8 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril).
- Los asesores designados libremente por el Defensor del Pueblo necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Además, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo prevé la figura de un Secretario General.



5.2. Nombramientos y estatus del Defensor del Pueblo



Importante

La designación del Defensor del Pueblo la tenemos recogida en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo.

El artículo 3 nos concreta más estableciendo que los principales requisitos para la designación de una persona como Defensor del Pueblo son: ser español, mayor de edad y encontrarse en pleno disfrute de los derechos políticos y civiles. ¡No los olvidéis!

El Defensor del Pueblo será nombrado por 5 años por las Cortes Generales, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de 1981. **El procedimiento para su elección** es demasiado complicado ya que **requiere** de una serie de pasos:

- Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso- Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.
- Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos para Defensor del Pueblo.
- Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por la misma mayoría por el Senado.
- Si no se alcanzan estas mayorías cualificadas se procede a una nueva convocatoria de la Comisión para que formule sucesivas propuestas, las cuales requerirán la aprobación del Congreso también por mayoría de tres quintos, siendo suficiente con la mayoría absoluta en el caso del Senado.
- Una vez designado el Defensor del Pueblo, se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a fin de otorgar su conformidad previa al nombramiento de los Adjuntos que le sean propuestos por aquél.



El Defensor del Pueblo y los Adjuntos están sujetos a los siguientes privilegios e incompatibilidades:

- No estarán sujetos a mandato imperativo alguno. No recibirán instrucciones de ninguna autoridad y desempeñarán sus funciones con autonomía y según su criterio.



Atención

El **mandato imperativo** es aquella forma de representación, en la que la misión del mandatario aparece perfectamente delimitada y especificada a través de una serie de pautas, directrices, etc. de comportamiento y funcionamiento.

Así, se diferencia de otra de las modalidades de representación, como es el mandato representativo, que deja un mayor margen de libertad de actuación a su mandatario.

- Gozarán de inviolabilidad, no pudiendo ser detenidos, expedientados, multados, perseguidos o juzgados por razón de las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de sus competencias.



Reto

El Defensor del Pueblo y los Adjuntos gozan de inviolabilidad, lo acabamos de ver, pero... ¿podrías decirnos alguna otra figura que tampoco quede sujeta a ningún tipo de responsabilidad por las opiniones o actos que realice en el ejercicio de sus funciones?

Se nos ocurren varios, ¿verdad? Entre ellos, diputados y senadores, por poner un ejemplo.

- En los demás casos, y mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.



Ojo al dato

La cúspide del Poder Judicial es el **Tribunal Supremo**, con jurisdicción en todo el territorio español y que se organiza en torno a cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar.

En cuanto a las **incompatibilidades**, la condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez que esté en posesión del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.

Respecto del **cese**, el Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas:

- Renuncia.
- Expiración del plazo de su nombramiento.
- Muerte o incapacidad sobrevenida.
- Actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
- Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.

La vacante en el cargo será declarada por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo de mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de tres quintos de cada Cámara mediante debate y previa audiencia al interesado. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en el plazo no superior a un mes.

En cuanto a la sustitución en casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo, dicha sustitución se realizará por medio de los adjuntos, siguiendo su orden, hasta que sea designado un nuevo Defensor del Pueblo.

Los adjuntos y asesores cesarán en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo.



Resumiendo

- El Defensor del Pueblo es nombrado por un periodo de cinco años.
- Es propuesto en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
- La persona propuesta debe conseguir una mayoría de 3/5 en el Congreso y pasados 20 días, 3/5 en el Senado.
- Si no alcanza las mayorías exigidas, la comisión propone un nuevo candidato.
- Designado el Defensor del Pueblo, este propondrá a sus adjuntos, quienes deben recibir la conformidad por parte de la comisión.

5.3. Competencias

El Defensor del Pueblo tiene como función la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución. Para ello podrá supervisar toda la actividad de la Administración, dando cuenta de su actividad, anualmente, a las Cortes Generales.

Del mismo modo que puede supervisar la actividad de la Administración del Estado, puede supervisar la actividad de las Comunidades Autónomas, para lo cual podrá coordinar sus funciones con los órganos similares de las Comunidades.

Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas relacionadas con el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que este realice la investigación y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.

Puede actuar también en el campo militar velando por la defensa de los derechos proclamados en el Título I de la Constitución española en el ámbito de la Administración Militar, pero su actividad no podrá interferir en el mando de la Defensa Nacional.



Atención

El Defensor del Pueblo se encuentra legitimado para interponer ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. (artículos 161.1.a) y b) de la CE).

5.4. Forma de actuación



Reto

A petición de parte es una de las formas en que el Defensor del Pueblo puede iniciar cualquier investigación, pero... ¿tú sabrías como interponer una queja ante el Defensor del Pueblo?

El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, incluidos los Ministros, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas.

Podrán solicitar el inicio de las investigaciones:

- El propio Defensor del Pueblo, de oficio.
- Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
- Los Diputados y Senadores individualmente.
- Las Comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.

El procedimiento se iniciará, salvo cuando actúe de oficio, mediante quejas que irán firmadas por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.



Todas las actuaciones que se realicen ante el Defensor del Pueblo serán gratuitas para los interesados, y no se requiere asistencia de letrado ni de procurador.

Presentadas las quejas, el Defensor del Pueblo acusará recibo de las mismas.

Rechazará aquellas que sean anónimas y podrá rechazar aquellas en las que se aprecie mala fe, las que estén carentes de fundamento, inexistencia de la pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irroque perjuicios a derechos de terceros. Esta decisión no será susceptible de recurso.

Una vez admitida la queja por el Defensor del Pueblo, éste iniciará la oportuna investigación sumarial e informal para el esclarecimiento de la misma. A estos efectos, remitirá al Jefe de la dependencia administrativa afectada o organismo información relacionada con la misma para que en el plazo de 15 días le remita un informe sobre la cuestión concreta, plazo que será ampliable cuando haya causas que así lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo. La no remisión de este informe será considerada como una acción entorpecedora y hostil de sus funciones, cuestión que se hará pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso ante las Cortes Generales.

En toda actuación del Defensor del Pueblo, los poderes públicos deberán auxiliarse con carácter preferente y urgente y tanto él como sus Adjuntos o aquella persona en quien delegue podrá personarse en cualquier dependencia de la Administración y no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la investigación que esté practicando.

El Defensor del Pueblo podrá solicitar documentos aunque tengan la calificación de secretos. En este caso, será el Consejo de Ministros quién deberá determinar si se considera que dichos documentos no se le deben entregar.

Una vez efectuadas todas las investigaciones, el Defensor del Pueblo podrá interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, así como formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos estos casos relacionados con autoridades y funcionarios, estos estarán obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o ésta no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estima para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo lo pondrá en conocimiento del Ministro del Departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.

Terminado todo el procedimiento, el Defensor del Pueblo informará a los interesados, funcionarios y dependencias administrativas del resultado de sus gestiones.



Pregunta top

¿Recuerdas en qué consisten el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo?

En todo caso, el Defensor del Pueblo no verá interrumpida su actividad en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato. En estos casos, el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpirá su actividad por la declaración de los estados de excepción o de sitio ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.



Reto

Te proponemos que realices dos ejercicios para descubrir si has asimilado algunos de los aspectos más importantes sobre el Defensor del Pueblo ¡Seguro que sí!

Ejercicio 1.

¿Qué tipo de expediente o documentos pueden ser inaccesibles para el Defensor del Pueblo?

Ejercicio 2.

Enumera al menos tres causas que producen el cese del Defensor del Pueblo.

Solución:

Ejercicio 1.

Los calificados como secretos cuando así lo determine el Consejo de Ministros.

Ejercicio 2.

1. Muerte o incapacidad.
2. Renuncia.
3. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.



+ Info

¿Te gustaría conocer qué cuestiones está conociendo en estos momentos el Defensor del Pueblo?

En su página oficial, a través del enlace que te proporcionamos, puedes verlo así como ampliar más datos sobre este tema.

<https://www.defensordelpueblo.es/>



Resumiendo

¡Enhorabuena! ¡Ya es terminado el estudio de este tema! Pero como queremos que afiances bien lo que acabas de estudiar, te proponemos que visualices un último audiovisual sobre las causas de incompatibilidad de la figura del Defensor del Pueblo, las prerrogativas que tiene esta institución y sus funciones así como sobre su procedimiento de actuación.

6. Bibliografía

Normativa

- Constitución española de 1978.
- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional.
- Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Manual

- Molas, I. *Derecho constitucional* (4ª ed), Tecnos, Madrid, 2016.

